

1500194-53.2022.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rogério Danna Chaib

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Erick Teixeira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

Vistos.

Erick Teixeira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que na data e local dos fatos, o réu trazia consigo, sem autorização ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira Foro de Limeira 1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500194-53.2022.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500194-53.2022.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Erick Teixeira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

Vistos.

Erick Teixeira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que na data e local dos fatos, o réu trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, cento e dezesseis

porções de Erythroxylon coca (cocaína) em pó, e ainda dezessete de Cannabis sativa L. (maconha), descritas a fl. 01, substâncias entorpecentes que causam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sendo o réu notificado, apresentou defesa prévia, sendo a denúncia recebida com base no inquérito policial e regularmente citado e interrogado o réu, bem como teve apresentadas suas certidões de antecedentes criminais.

Como medida de instrução foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e foi interrogado o réu.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público opinou pela procedência da ação por estar demonstrada a autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes.

Já a defesa pleiteou a absolvição do réu por insuficiência de provas ou a desclassificação de sua conduta para a posse de tóxicos destinada ao próprio consumo.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do mérito da questão.

A ação penal é procedente.

Tendo em vista o conjunto probatório acostado aos autos, perfeitamente possível atribuir ao acusado a prática do delito do art. 33, caput, da Lei Antitóxicos.

A materialidade do delito vem comprovada de acordo com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 102/103 e pelo laudo de constatação de fls. 14/17, tratando-se de cento e dezesseis porções de cocaína em pó, com volume de 36,5 g. e ainda dezessete porções de maconha, com volume de 65,5 g., evidenciando-se a intenção de tráfico por estarem algumas prontas para serem entregues ao consumidor final e outras carecendo de fracionamento, sendo considerável o número de porções e o volume, tratando-se de mais de uma espécie de narcótico.

E ainda foi apreendida uma quantia em dinheiro com o réu (R\$ 156,00).

O próprio réu confessou a prática criminosa, dizendo estar na posse do entorpecente referido na denúncia e pretendia vendê-lo, muito embora ainda não tivesse efetuado alguma venda antes de ser abordado.

E ouvidos os guardas municipais De Sordi e Menezes, disseram ter se dirigido a um conhecido ponto de venda de drogas, vendo quando o réu estava no local com outras pessoas, inclusive tendo o segundo dos guardas dito que foi vista uma possível venda e realizaram um cerco ao local, acabando o acusado por correr na direção deles, sendo abordado, confessando estar a vender drogas no local, trazendo consigo uma pochete, onde havia centenas de porções de cocaína e ainda outras porções de maconha, bem como uma quantia em dinheiro.

Portanto, se dois guardas municipais ouvidos em Juízo viram o réu em conhecido ponto de venda de drogas, inclusive visualizando uma possível venda e ao ser abordado, tinha consigo mais de uma centena de porções de cocaína e maconha, bem como valores apurados com a venda, é óbvio que trazia consigo os entorpecentes para fins de tráfico, perfazendo-se a conduta a ele imputada na denúncia, até porque confessou integralmente a tal prática criminosa em Juízo.

O crime em exame é de conteúdo múltiplo, bastando a posse de tóxicos destinado ao consumo de terceiros, não se exigindo a demonstração efetiva da mercancia por parte do réu.

Inexistiu nulidade quanto a busca pessoal feita, realizada nos moldes do art. 244 do CPP, até porque a Jurisprudência tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como do Colendo Supremo Tribunal Federal aponta que eventual irregularidade quanto à informação ao direito de permanecer em silêncio, é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (cf. RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJE 04/05/2016, RHC 61.754/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma).

Conforme recente julgado emanado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1500181-88.2021, deste Juízo, na) Mesmo que tenha ocorrido eventual ausência da

informação de direito ao silêncio, isto não tem o condão de gerar automaticamente uma nulidade, salvo quando demonstrada a ausência do caráter voluntário do ato, o que não ocorreu no caso em exame.

Como é cediço, o direito ao silêncio é um consectário do nemo tenetur se detegere, sendo este uma garantia da não incriminação, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente.

Trata-se de princípio de caráter processual penal, já que intimamente ligado à produção de provas incriminadoras.

Assim, não merece acolhimento a alegação de nulidade por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio.

E nem há como se justificar uma ausência de motivos para a busca, diante dos esclarecimentos feitos pelos guardas municipais sobre ser costumeira a venda de drogas no local, tratando-se de uma área verde de grandes dimensões, daí porque fizeram o cerco do local, para depois abordarem o réu.

Desse modo, ficou demonstrada a materialidade do delito e respectivo nexos causal com a autoria delituosa por parte do réu, o qual trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas ao consumo de terceiros, impondo-se-lhe o decreto condenatório.

Na dosagem da pena, atento aos critérios norteadores do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, ficando a pena-base inicialmente fixada em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Embora incida em seu desfavor a circunstância objetiva de ter sido o crime cometido em período de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, isto pode ser compensado com a atenuante da confissão.

Tal pena então, deve ser a definitiva, diante da ausência de circunstâncias agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

O regime inicial para o cumprimento das penas deve ser o fechado, tendo em vistas as recomendações da Lei nº 8.072/90, já que se trata de delito hediondo.

Vale observar que para a fixação de regime inicial fechado, isto continua a ser estabelecido pelas regras contidas no art. 59 do Código Penal, o qual faz menção ao § 3º, do art. 33, do mesmo Codex, ou seja, não se trata apenas de se analisar a quantidade da pena, mas que este regime inicial atenda à personalidade do acusado e em que circunstâncias cometeu o delito.

Nesse sentido, os seguintes precedentes emanados do Colendo Supremo Tribunal Federal: HC 104.827, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 06/02/2013; HC 111.365, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 19/03/2013; are 675.214-agr, segunda turma, relator o ministro Gilmar Mendes, DJE de 25/02/2013; HC 113.880, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 17/12/2012; HC 112.351, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 08/11/2012; RHC 114.742, primeira turma, relator o ministro Dias Toffoli, DJE de 08/11/2012; HC 108.390, primeira turma, relatora a ministra Rosa Weber, DJE de 07/11/2012.

Contudo, poderá apelar em liberdade, em respeito ao decidido pela Superior Instância, em sede de habeas corpus.

Descabida a concessão do benefício previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos, diante do grande número de porções de entorpecentes trazido pelo réu e pela diversidade de entorpecentes apreendidos em seu poder.

Ante o exposto e diante de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Erick Teixeira, qualificado nos autos, a pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, o unitário no mínimo legal, sob o regime inicial fechado, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu.

Custas ex lege, condenando-se o réu oportunamente, ao pagamento de 100 UFESP,

deixando-se de fazer a cobrança, por ora, por ser merecedor dos benefícios da assistência judiciária.

Sendo acolhida a confissão do réu como prova da autoria, acolhe-se seu argumento sobre não ser o dinheiro apreendido fruto de alguma venda de tóxicos, podendo lhe serem restituídos os valores apreendidos.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Limeira, 19 de julho de 2022.

Rogério Danna Chaib

Juiz de Direito -